

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL INMOBILIARIA CALIBU, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. EDUARDO DANIEL RODRIGUEZ ALVAREZ, EN LO SUCESIVO "EL ARRENDADOR", Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL HOJAS MAYA S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ, EN LO SUCESIVO "EL ARRENDATARIO", Y COMO UNA TERCERA PARTE LA C. MARIA ISABEL OROZCO BARAJAS, EN LO SUCESIVO "EL FIADOR", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I. Declara "EL ARRENDADOR", por medio de su representante legal:

- 

- A. Ser una Sociedad Mercantil legalmente constituida bajo las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 2755 con fecha del 05 de noviembre del 2020, otorgada ante la fe del Licenciado José Luis Aguirre Anguiano, Notario Público Titular número 12 de Tonalá, Jalisco.
 - B. Que el C. **EDUARDO DANIEL RODRIGUEZ ALVAREZ** cuenta con las facultades necesarias y suficientes para llevar a cabo el presente acto jurídico, haciéndolo constar con la Póliza número 1,398 con fecha del 15 de marzo del año 2024, otorgada ante la fe del Licenciado Antonio Rodríguez Laura Gutiérrez, Corredor Público número 02 del Estado de Jalisco.
 - C. Se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave ICA201123Z2.
 - D. Ser propietario del inmueble ubicado en la calle Aurelio Luis Gallardo número exterior 661, en la Colonia Ladrón de Guevara, C.P 44600, en Guadalajara, Jalisco.
 - E. Que dicho inmueble se encuentra libre de gravámenes y al corriente en los pagos correspondientes.

II. Declara "EL ARRENDATARIO", por medio de su representante legal:

- A. Ser una Sociedad Mercantil legalmente constituida bajo las leyes de la República Mexicana, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 66,233, con fecha del 21 de septiembre del año 2009, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Alejandro López Rivera, Notario Público número 64 de Guadalajara, Jalisco.
- B. Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave HMA090923AH4
- C. Que es su deseo arrendar el inmueble descrito en la cláusula anterior, con el fin de destinarlo a Oficinas Administrativas.
- D. Que ha revisado el inmueble y acepta su estado actual.

III. Declara "EL FIADOR", bajo protesta de decir verdad:

- A. Ser una persona física, mayor de edad, mexicana de nacimiento, con capacidad jurídica para contratar y obligarse a lo dispuesto en el presente instrumento.
- B. Tener domicilio en la Avenida Guadalupe número 134 (CIENTO TREINTA Y CUATRO), en la Colonia Arenales Tapatíos, C.P. 45066 (CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS), en Zapopan, Jalisco.
- C. Que comparece como fiador de "EL ARRENDATARIO" y como deudor directo y solidario, con renuncia a los beneficios de orden, excusión y división que establecen los artículos 2407, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2433, 2434, 2437 y demás relativos y aplicables del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco.
- D. Que es su voluntad celebrar el presente contrato en la forma y términos propuestos a lo largo del mismo.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. -

"EL ARRENDADOR" da en arrendamiento el inmueble ubicado en "Aurelio Luis Gallardo Número Exterior 661, En La Colonia Ladrón De Guevara, C.P 44600, En Guadalajara, Jalisco".

SEGUNDA. - DURACIÓN DEL CONTRATO. -

El presente contrato tendrá una duración de 01 año, iniciando el día 24 (VEINTICUATRO) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 (DOS MIL VEINTITRES) y finalizando el día 24 (VEINTICUATRO) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 (DOS MIL VEINTICUATRO), con opción de renovación bajo los mismos términos y condiciones, si ambas partes están de acuerdo.

TERCERA. - RENTA. -

"EL ARRENDATARIO" se compromete a pagar a "EL ARRENDADOR" una renta mensual que se encontrara debidamente estipulada en los comprobantes fiscales correspondientes, esta deberá de ser pagada 07 de cada mes en el domicilio de "EL ARRENDADOR" o en la cuenta bancaria que este designe.

CUARTA. - DEPÓSITO EN GARANTÍA. -

"EL ARRENDATARIO" entregará a "EL ARRENDADOR", al momento de la firma de este contrato, la cantidad estipulada por ambas partes, equivalente a un mes de renta, como depósito en garantía para responder por cualquier daño al inmueble o por la falta de pago de la renta, que será devuelto al término del contrato, siempre y cuando el inmueble se entregue en las mismas condiciones en las que fue recibido.

QUINTA. - OBLIGACIONES DE "EL ARRENDATARIO". -

"EL ARRENDATARIO" se compromete a:

1. Pagar puntualmente la renta mensual acordada.
2. Mantener el inmueble en buen estado de conservación y limpieza.

3. No realizar modificaciones al inmueble sin el consentimiento por escrito de **"EL ARRENDADOR"**.
4. No subarrendar, ceder ni transferir este contrato sin el consentimiento por escrito de **"EL ARRENDADOR"**.
5. Notificar de inmediato a **"EL ARRENDADOR"** sobre cualquier daño o deterioro del inmueble.

SEXTA. – OBLIGACIONES DE "EL ARRENDADOR":

"EL ARRENDADOR" se compromete a:

- 
1. Entregar el inmueble en condiciones habitables y de acuerdo con el uso pactado.
 2. Realizar las reparaciones necesarias que no sean atribuibles a **"EL ARRENDATARIO"**.
 3. No intervenir en el uso y goce pacifico del inmueble mientras **"EL ARRENDATARIO"** cumpla con las obligaciones pactadas en el presente contrato.

SÉPTIMA. – TERMINACIÓN ANTICIPADA. –

Cualquiera de las partes podrá dar por terminado este contrato antes del término del plazo estipulado, mediante un aviso por escrito con un mínimo de **30 días** de antelación. En caso de incumplimiento de alguna de las partes, la otra podrá rescindir el contrato sin necesidad de previo aviso.

OCTAVA. – JURISDICCIÓN. – Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de su domicilio presente o futuro.

NOVENA. -EL FIADOR. - **"EL FIADOR"**, quien tiene su domicilio en la finca expresada en el punto B, de la declaración III, comparece a la celebración de este contrato y se obliga en este acto como fiador de **"EL ARRENDATARIO"** y como deudor directo y solidarios, con renuncia a los beneficios de orden, excusión y división que establecen los artículos 2427 al 2437 y demás relativos y aplicables del Código Civil vigente para el Estado de Jalisco. Comprueba su solvencia y ofrece como garantía para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de **"EL**

ARRENDATARIO", la finca descrita el punto 2 de la declaración c), misma que se obliga no transmitir, gravar o dejar en garantía sin sustituirla por otra de igual o mayor valor, dando, aviso previo por escrito a **"EL ARRENDADOR"**, quien contará con un término de 5 (CINCO) días para rehusarse a dicha substitución, de no efectuarse en ese lapso se entenderá por aceptada.

DÉCIMA. – PROHIBICIONES ADICIONALES. – **"EL ARRENDATARIO"** se compromete a no utilizar dentro de las áreas abiertas o cerradas de **"EL INMUEBLE"** objeto del presente contrato o las instalaciones donde se ubica el mismo, sustancias, materias o materiales que sean peligrosamente inflamables o que desprendan polvo y/o gases que sean considerados por las autoridades de salud o ecológicas como peligrosos para la salud o el ambiente.

Queda expresamente prohibido a **"EL ARRENDATARIO"** guardar o conservar en **"EL INMUEBLE"** materia del presente contrato, materiales que sean considerados por las leyes como explosivos, radiactivos o residuos peligrosos o dañinos para la salud o el ambiente, en la inteligencia de que serán los únicos responsables de los riesgos que se llegaren a presentar y de la reparación del daño que ellos causaren.

Finalmente queda prohibido a **"EL ARRENDATARIO"** causar ruido excesivo que pudiera molestar a los vecinos.

El incumplimiento a cualquiera de estas prohibiciones será causal de rescisión del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. – GASTOS, COSTAS Y HONORARIOS. – Si por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones asumidas por **"EL ARRENDATARIO"**, se tuvieran que realizar acciones judiciales o extrajudiciales con la intervención de abogados, **"EL ARRENDATARIO"** cubrirá los gastos, costas y honorarios de dichos profesionistas.

Finalmente declaran **"EL ARRENDADOR"**, **"EL ARRENDATARIO"** y **"EL FIADOR"** conocer todas las normas legales citadas a lo largo del presente contrato, en especial aquellas cuyos beneficios renuncian.

En virtud de lo anterior, ambas partes manifiestan su conformidad con todas las cláusulas establecidas en este contrato, comprometiéndose al cumplimiento de las obligaciones aquí estipuladas. Leído que ha sido el presente documento y enteradas

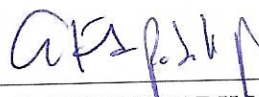
las partes de su contenido y alcance, lo firman en dos ejemplares de igual tenor y efecto,
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 24 de noviembre del 2023.

"EL ARRENDADOR"



EDUARDO DANIEL RODRIGUEZ ALVAREZ
En Representación de
INMOBILIARIA CALIBU, S.A. DE C.V.

"EL ARRENDATARIO"



OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ
En Representación de
HOJAS MAYA, S.A. DE C.V.

"EL FIADOR"

MARIA ISABEL OROZCO BARAJAS

CALIBU
INMOBILIARIA